

ADRESÁTI

1. Úřad vlády České republiky: k rukám předsedy vlády Ing. Andreje Babiše, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1; ID datové schránky: trfaa33

2. Poslanecký klub ANO 2011: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1; prostřednictvím podatelny Kanceláře Poslanecké sněmovny, ID datové schránky: bykaigw; s žádosti o doručení skrze poslanecký klub hnutí ANO

OPAKOVANÁ NALÉHAVÁ ŽÁDOST O VĚCNÉ VYJÁDŘENÍ

k žádosti předsedovi vlády ze dne 23. června 2026 – ochrana přírodního CBD a legálního neomamného konopí před nepřiměřenou regulací

Žadatel: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6, předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

Datum: 12. srpna 2026

Navazuje na: žádost / otevřený dopis premiérovi ze dne 23. června 2026

Vážený pane premiére,

dne 23. června 2026 jsem Vám zaslal naléhavou žádost, aby vláda při řešení syntetických a polosyntetických kanabinoidů jasně oddělila tyto látky od přírodního CBD a legálního neomamného konopí, odmítla plošné zákazy a nevracela zákonný limit THC z 1 % na 0,3 %. Na tuto žádost jsem dosud neobdržel Vaše věcné stanovisko. Proto ji opakuji a žádám o osobní, konkrétní a přezkoumatelnou odpověď předsedy vlády, nikoli pouze o postoupení mezi resorty nebo obecné sdělení bez odpovědí na položené otázky.

I. Nové skutečnosti činí odpověď bezodkladnou

Naléhavost se od 23. června podstatně zvýšila. Článek Daniela Krause „Velký zásah: Babišova vláda má na mušce konopí, které užívají statisíce lidí“, zveřejněný na Aktuálně.cz a dostupný dne 12. srpna 2026 stále na internetu, popisuje přípravu možného zásadního omezení trhu s přírodním CBD a současně odhaluje rozporná stanoviska orgánů vlády.

- Ministerstvo zemědělství podle článku tvrdí, že návrhy legislativních změn již prošly meziresortním připomínkovým řízením a vyjadřovaly se k nim další subjekty.
- Ministerstvo zdravotnictví naproti tomu tvrdí, že nejde o konkrétní legislativní návrhy, nýbrž jen o doporučení pracovní skupiny, která vláda dosud neprojednala.
- Materiál se redakci nepodařilo dohledat v systému eKLEP, přestože jeden resort hovoří o proběhlém připomínkovém řízení.
- Ministerstvo zdravotnictví současně připustilo, že při přípravě doporučení nebyli zastoupeni lékaři, pacientské organizace ani konopný průmysl; rozhodovali především úředníci, policie a kontrolní orgány.
- Ředitel Národní protidrogové centrály přitom podle článku výslovně nerozporuje, že samotné CBD není problémem. Policejní argumentace míří k možnosti jeho chemického využití jako vstupní suroviny pro výrobu některých polosyntetických psychoaktivních kanabinoidů. To však samo o sobě neodůvodňuje, aby byla legální neomamná látka a její běžní uživatelé postaveni na roveň výrobcům nebezpečných derivátů.

Jde o zásadní problém transparentnosti a odpovědnosti vlády: veřejnost neví, zda existuje legislativní návrh, kdo jej vytvořil, v jaké fázi se nachází, proč se příslušné resorty rozcházejí v popisu skutečnosti a proč byli z přípravy vyloučeni lidé, na jejichž zdraví, živobytí a práva může regulace bezprostředně dopadnout.

II. Proč nelze přírodní CBD směšovat s polosyntetickými drogami

Možnost zneužít běžnou legální látku jako surovinu pro protiprávní výrobu nemění právní ani farmakologickou povahu této látky. Přiměřeným řešením je kontrola konkrétních rizikových výrobků, jejich složení, výroby, distribuce, označování a prodeje – nikoli plošný zásah proti přírodnímu CBD, nemocným, seniorům, pěstitelům a poctivým výrobcům.

Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 19. listopadu 2020 ve věci C-663/18 (Kanavape) odmítl bez dalšího považovat CBD získané z celé rostliny konopí za omamnou látku. Případná omezení volného pohybu zboží musejí sledovat legitimní cíl ochrany veřejného zdraví, vycházet z dostupných vědeckých údajů a obstát v testu nezbytnosti a proporcionality. Paušální regulace přírodního CBD pouze proto, že je lze chemicky přeměnit na jinou látku, by proto vyžadovala mimořádně přesvědčivé, transparentní a vědecky doložené odůvodnění.

III. Otázky a požadavky, k nimž žádám přímou odpověď

1. Sdělte, zda vláda, pracovní skupina Korund, některé ministerstvo nebo jiný orgán skutečně připravuje zákaz či omezení přírodního CBD, CBD produktů nebo legálního neomamného konopí, případně návrat limitu THC z 1 % na 0,3 %.
2. Jednoznačně vysvětlete rozpor mezi stanoviskem Ministerstva zemědělství o proběhlém meziresortním připomínkovém řízení a stanoviskem Ministerstva zdravotnictví, podle něhož konkrétní legislativní návrhy neexistují a vláda věc dosud neprojednala.
3. Uveďte názvy, data, předkladatele, autory a aktuální stav všech doporučení, analýz, tezí a legislativních návrhů týkajících se CBD, které vznikly v pracovní skupině Korund nebo v návaznosti na její činnost; sdělte také, zda a pod jakým identifikátorem jsou zveřejněny v eKLEP.
4. Zajistěte zveřejnění těchto materiálů včetně vypořádání připomínek, nejsou-li chráněny konkrétní zákonnou výjimkou, a transparentně oddělte návrhy týkající se přírodního CBD od opatření proti syntetickým a polosyntetickým psychoaktivním látkám.
5. Vysvětlete, proč nebyli do přípravy přizváni zástupci pacientů, lékařů, adiktologů, toxikologů, výzkumníků, pěstitelů, výrobců a dalších osob s přímou odbornou a praktickou zkušeností, a sdělte, kdy a jak bude jejich skutečná účast zajištěna před jakýmkoli rozhodnutím vlády.
6. Potvrďte, že do doby zveřejnění podkladů, odborného posouzení zdravotních, sociálních, hospodářských a unijněprávních dopadů a řádné konzultace s dotčenou veřejností nepodpoříte plošný zákaz či nepřiměřené omezení přírodního CBD ani návrat limitu THC u legálního neomamného konopí z 1 % na 0,3 %.
7. Věcně odpovězte na všechny čtyři požadavky původní žádosti ze dne 23. června 2026, jejíž úplné znění je níže součástí tohoto podání.

IV. Požadovaný způsob a lhůta odpovědi

Žádám o doručení písemné věcné odpovědi do mé datové schránky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto opakovaného podání.

Pokud některý adresát nepovažuje některou část za náležející do své působnosti, žádám, aby podání v příslušné části neodkládal, ale bezodkladně je předal kompetentnímu orgánu a současně mi sdělil komu, kdy a v jakém rozsahu je předal.

Dvě souběžná doručení nejsou rozdílné žádosti. Jde o totožné podání adresované Ing. Andreji Babišovi v jeho souběžné odpovědnosti předsedy vlády, předsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, předsedy hnutí ANO 2011 a člena Poslaneckého klubu ANO 2011.

Žádám, aby bylo zajištěno jednotné, věcné a nezaměnitelné stanovisko.

V. Úplné znění žádosti ze dne 23. června 2026

Následující text je vložen v plném znění jako nedílná součást této opakované žádosti.

Komu: babisa@psp.cz, Andrej.babis@anobudelip.cz

Datum: 23. 6. 2026

Předmět: Otevřený dopis premiérovi: Konopí nesmí být obětí boje proti syntetickým drogám!

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás s naléhavou žádostí ve věci připravovaných opatření proti nebezpečným syntetickým látkám na trhu.

Plně rozumím tomu, že stát musí chránit občany před syntetickými drogami, včetně těch, které jsou uměle aplikovány na květ konopí a prodávány způsobem ohrožujícím děti, mladé lidi i veřejné zdraví. Právě proto Vás však žádám, aby se boj proti syntetickým drogám nezvrhl v další poškození nemocných, seniorů, pěstitelů, podnikatelů a všech lidí, kteří užívají nebo zpracovávají legální neomamné konopí s vysokým obsahem kanabinoidu CBD.

Konopí není totéž co syntetické látky. Právě v tom je nutné zachovat věcný, odborný a právně přesný rozdíl.

Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 19. listopadu 2020 ve věci C-663/18 Kanavape řešil otázku neomamného kanabinoidu CBD a dospěl k závěru, že CBD (cannabidiol) získaný z rostliny konopí nelze bez dalšího považovat za omamnou látku ve smyslu Jednotné úmluvy OSN z roku 1961. Zákazy nebo omezení proto nemohou být stavěny na politickém dojmu, ale musí být skutečně odůvodněné, přiměřené a vědecky podložené.

Žádám Vás proto, aby vláda jasně oddělila nebezpečné syntetické látky od legálního neomamného konopí s vysokým obsahem CBD. Za selhání kontroly nad syntetickými drogami by jinak zaplatili lidé, kterým neomamné konopí pomáhá, pěstitelé a zpracovatelé.

Stejně tak Vás žádám, aby vláda nepodporovala návrat limitu THC u legálního neomamného konopí z 1 % zpět na 0,3 %. Takové snížení nevyřeší problém syntetických drog. Syntetické látky se nevyrábějí proto, že neomamné konopí má zákonný limit 1 % THC. Vznikly a rozšířily se proto, že se trh zaplnil umělými náhražkami, zatímco rozumná regulace přírodního konopí byla po léta nahrazována zákazovou ideologií, nečinností a represí. Naopak skutečnost, že ani 36 let demokracie nevedlo žádný odpovědný orgán ke vzniku právně závazného předpisu, jak mají policisté určit limit THC, je pro právní stát, veřejné zdraví a bezpečnost občanů mnohem závažnějším tématem, než jakékoliv restrikce konopí.

Připomínám, pane premiére, že navýšení limitu THC v konopí na 1 % bylo prosazeno právě za Vaší předchozí vlády zákonem č. 366/2021 Sb. Byl to krok, který pomohl českým pěstitelům, zemědělcům, výrobcům, nemocným i české ekonomice. Návrat k 0,3 % by byl popřením vlastního úspěšného kroku Vaší vlády.

Připomínám Vám rovněž, že když se dříve uvažovalo o zákazu CBD, byl jste to právě Vy, kdo veřejně upozorňoval, že stát nemá lidem brát látku, která jim pomáhá. Žádám Vás, abyste tento postoj dodržel i nyní. Lidem, kteří CBD užívají pro úlevu od bolesti, úzkostí, nespavosti, zánětů,

neurologických potíží nebo jako podpůrnou pomoc, nesmí stát znovu vzkázat, že jejich zkušenost a potřeby nikoho nezajímají.

Dovolím si připomenout i osobní zkušenost z dubna 2025, kdy jsem na pozvání sněmovního klubu poslanců ANO při obhajobě mého pátého neúspěšného dekriminizačního legislativního návrhu v rámci trestní novely č. 270/2025 Sb. výslovně poukazoval také na zásluhy hnutí ANO při prosazení dostupnější léčby konopím a při snižování kriminalizace lidí. Právě proto dnes apeluji na Vás i na poslance ANO, aby nebylo popřeno to, co bylo v minulých letech správně otevřeno.

Prosím, naslouchejte v této věci odborníkům, nemocným, lékařům, výzkumníkům, pěstitelům a lidem z praxe. Konopí není nepřítel. Nepřítelem je černý trh, absence přiměřené regulace a kriminalizace lidí, kteří nikomu neškodí.

Žádám Vás proto, pane premiére, abyste:

1. odmítl plošné zákazy nebo omezení legálního neomamného konopí s vysokým obsahem CBD,
2. odmítl návrat limitu THC u legálního neomamného konopí z 1 % na 0,3 %,
3. prosadil jasné rozlišení mezi legálním neomamným konopím a nebezpečnými syntetickými látkami,
4. podpořil právní úpravu založenou na vědě, veřejném zdraví, evropském právu a ochraně pacientů, nikoli na prohibičních stereotypch.

Věřím, že právě Vy můžete zabránit tomu, aby se oprávněný boj proti syntetickým drogám stal záminkou k novému omezení legálního neomamného konopí, které lidem pomáhá a které Soudní dvůr Evropské unie odmítl mechanicky stavět na roveň omamným látkám.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák
předseda aliance nevládních organizace
Cannabis is The Cure, z. s.

VI. Zdroje k nově tvrzeným skutečnostem

- Daniel Kraus: Velký zásah: Babišova vláda má na mušce konopí, které užívají statisíce lidí. Aktuálně.cz, dostupné dne 12. srpna 2026: <https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babisova-valka-s-drogami-bobtna-na-musce-je-konopi-po-kterem-sahaji-hlavne-seniori/r~aaa292e54dd1a46f1b99fc7d67420229/>
- Soudní dvůr Evropské unie, rozsudek ze dne 19. listopadu 2020, B S a C A, C-663/18 (Kanavape).

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák
předseda aliance nevládních organizace Cannabis is The Cure, z. s.